

1018671-74.2021.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... POR DANOS MORAIS - Autor vítima de furto de aparelho celular, tendo os assaltantes realizado transferência via Pix da conta bancária do autor, no valor de R\$ 2.800,00 - Sentença de parcial procedência - Recurso da instituição financeira ré - Prova pericial não foi produzida por desistência do réu - Ônus do qual não se desincumbiu, não podendo valer-se de sua própria desídia - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1018671-74.2021.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018671-74.2021.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Fabício Mecone

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A

Juíza de Direito: Dr.^a CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade da produção de outras provas.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

É caso de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por ser o autor hipossuficiente na questão probatória e sua versão ser verossímil. Não há como se afastar a condição de consumidor do autor, pois se utilizou dos serviços da parte requerida como destinatário final. Deve-se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se qualquer resolução que o contrarie, pois, por ser Lei Federal, o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre norma infralegal e, segundo a exegese consumerista, quem deve zelar pela prestação de serviços não é o consumidor e sim o fornecedor. Este exerce atividade econômica lucrativa, auferindo lucros, portanto, e não pode transferir ao consumidor caso haja prejuízo de sua atividade. Nos termos do artigo

14 da Lei 8078/90: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Assim, qualquer problema na prestação de serviço deve ser atribuído ao fornecedor, salvo quando houver culpa do consumidor, o que no presente caso não ficou comprovada.

No caso em apreço, o autor alegou que verificou ocorrência de cobrança de dívida que o requerente não reconhece, por não ser cliente do réu e, por isso, elaborou boletim de ocorrência e comunicou o requerido, entretanto, a parte requerida teria se omitido em providenciar solução do seu pleito. A parte requerida alegou que as transações teriam sido realizadas pelo autor, pois contratou por meio de operação eletrônica.

Em que pesem as alegações do réu, a razão assiste ao autor.

Observada a relação de consumo estabelecida entre as partes, e considerando que a parte autora afirma não ter efetuado as operações bancárias em favor de terceiros, é ônus da parte requerida demonstrar que a transação fraudulenta realizada teria ocorrido em decorrência de culpa exclusiva do autor, o que não ocorreu. A alegação do requerido de que a transação contestada foi realizada mediante utilização de operação eletrônica pelo requerente não é suficiente para afastar sua responsabilidade de gestão e guarda do patrimônio do requerente diante da fraude perpetrada, de modo que não há que se falar culpa exclusiva da vítima. Não pode ser afastada a obrigação da parte requerida de demonstrar a origem das operações realizadas pelos correntistas ou às pessoas vinculadas ao débito indicado na petição inicial e conseqüentemente, como fornecedora, a parte requerida é responsável pelo funcionamento e segurança das transações realizadas de forma a não permitir que eventuais fraudes resultem em prejuízo aos correntistas.

O réu poderia ter apresentado nos autos documentação comprobatória da habilitação do token bancário para transferência via PIX ou outro meio de transferência eletrônica ou, ainda, poderia comprovar a efetiva contratação pelo cliente por meio da apresentação dos documentos ou cópias apresentadas para elaboração do cadastro que formou o vínculo jurídico, a fim de embasar os deveres laterais da boa-fé objetiva. Contudo, o réu nada trouxe aos autos a fim de corroborar suas alegações. Nesse sentido, cabia à parte requerida demonstrar que as operações contestadas teriam sido realizadas pelo autor, o que não fez, razão pela qual se constata que a referida transação foi realizada mediante fraude.

Em se tratando de caso de fraude, é importante observar que a instituição financeira, ao disponibilizar o atendimento informatizado, assume risco inerente à operação de sistema "online", o que implica no dever de oferecer ao consumidor um sistema seguro e eficaz, que assegure a realização de transações, bloqueando condutas suspeitas. A responsabilidade do réu, no caso, é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", fazendo o autor jus, portanto, à indenização pelos danos morais, eis que o autor se trata de funcionário de outra instituição financeira, Banco Santander (Brasil) S/A, e não pode, sob pena de ser dispensado, ter restrições em seu crédito, especialmente se a restrição é indevida, como se denota no caso em concreto. Nesse mesmo sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS - Autor vítima de furto de aparelho celular, tendo os assaltantes realizado transferência via Pix da conta bancária do autor, no valor de R\$ 2.800,00 - Sentença de parcial procedência - Recurso da instituição financeira ré - Prova pericial não foi produzida por desistência do réu - Ônus do qual não se desincumbiu, não podendo valer-se de sua própria desídia - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Art. 14 do CDC - Falha na prestação de serviços evidenciada - Risco da atividade - Sum. 479 do STJ - Dano moral - Ocorrência - Dever de indenizar presente - Possibilidade de ratificação do julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1021040-17.2020.8.26.0003; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro

Regional III - Jabaquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Danos materiais configurados com relação às transferências via "PIX", reconhecidas como fraudulentas. Restituição é de rigor. [...]. Sentença reformada. Sucumbência fixada inteiramente em face do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004258-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)".

Observada a extensão do dano e as condições pessoais das partes, considero adequada a indenização por dano moral no patamar de R\$4.000,00 (quatro mil reais). Desta forma, a procedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, para os fins do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta julgadora, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados. Com efeito, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDCI no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por FABRICIO MECONE em face do BANCO DO BRASIL S/A e torno extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: I) DECLARAR inexigível o débito constante da inicial, na importância de R\$1.744,00 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais) e, conseqüentemente, CONVOLAR EM DEFINITIVA a tutela de urgência deferida à fl. 40; II) CONDENAR o requerido a indenizar o autor a quantia de R\$4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, atualizados de acordo com a Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, desde esta data, e acrescidos com juros de mora de 1% desde a data da citação. Sem custas e honorários nesta fase de conhecimento.

Observação: o valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003 e nº 15.855/2015, poderá ser encontrado por meio de meros cálculos aritméticos, devendo ser calculado da seguinte forma: 1) na hipótese de condenação será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da condenação, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs; 2) na hipótese de condenação ilíquida ou sendo inestimável o proveito econômico, ou ainda em caso de improcedência, será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs.

P.I.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA